

1503097-46.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2330328/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21773879 - 02º D.P. GUARULHOS, 2794/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2330328 - 02º D.P. GUARULHOS, 2330328/2021 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503097-46.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503097-46.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2330328/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21773879 - 02º D.P. GUARULHOS, 2794/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2330328 - 02º D.P. GUARULHOS, 2330328/2021 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURÉLIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

AURÉLIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA foi denunciado por violação ao artigo 155, §4º, inciso I e II, c.C artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta de 07 horas 10 minutos, na Avenida Pedro de Souza Lopes, n. 1347, Vila Galvão, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, tentou subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 60 metros de cabos de fios. Avaliados em R\$1000,00 pertencentes à empresa Juntec

Industria e Comércio, somente não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, ofertou defesa preliminar, foi mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução foram colhidas as declarações da vítima, os depoimentos de duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, a Defensoria requereu em resumo, absolvição por falta de provas, ineficácia do meio de atuação, já que ele dormiu no local, por força da droga, desistência voluntária.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

As provas são suficientes a lastrearem o édito condenatório.

A materialidade do crime e qualificadora vem consubstanciada no auto de avaliação de fls. 30. Laudo pericial de fls. 89/96.

A autoria também é certa.

O representante da vítima, sob o crivo do contraditório, disse que de manhã entrou na empresa e encontrou o réu com rolo de fio, ferramenta separados para levar, o réu do lado dormindo, ele entrou na empresa pulando o muro e arrombando a porta de aço. Os fios, cabos, separados valem cerca de R\$ 2000,00 reais, as ferramentas também eram caras, tinha furadeira e outras. Não sabe que horas ele entrou, não falou com o réu, só chamou a polícia. Lembra-se que tinha uma latinha com resquício de uso de droga.

A testemunha Alexandre, em juízo, narrou que foi acionado pela vítima, em razão de furto de fio, lá chegando viu as coisas separadas e o réu dormindo, ele acordou, disse não ter nada para falar. A empresa é bem fechada, com muros altos, mas, segundo o caseiro ele escalou o muro, o portão do estabelecimento estava trancado, não havia sinal de arrombamento. Viu ferramentas no chão, mas não nas vestes dele. O réu parecia estar sob efeito de crack. No mesmo sentido depoimento da testemunha José, viu o réu com diversos fios próximo a eles, o caseiro confirmou que os fios foram cortados.

O réu sob o crivo do contraditório negou o crime

Em que pese a negativa, as circunstâncias em que foi localizado, o trabalho para entrar no local, o fio próximo a ele conforme depoimento policial revelam que ele cortou o fio, para levar, insofismavelmente, o delito não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, o sono durante o iter criminis decorrente do uso de drogas.

Ora, o elemento subjetivo do réu era subtrair as coisas e não apenas usar drogas no local, outrossim, desnecessário, separar os fios cortados e ferramentas, ocorre que mesmo não desejando não foi possível controlar o sono. Não há também desistência voluntária, porque, o sono foi involuntário, oriundo do uso de drogas.

Por fim, o uso de substância entorpecentes não afasta a imputabilidade do réu por força do artigo 28 do Código penal, portanto, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a pluralidade de condenações do réu, adoto as duas mais antigas como circunstância judicial desfavorável e a mais recente como reincidência, há também a duplicidade de qualificadoras, adoto uma como circunstância judicial desfavorável e a outra como qualificadora, assim, fixo a

pena base acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência, assim, aumento sua pena mais um pouco, passando para 2 anos e 8 meses.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena na metade, restando a pena final de 1 ano e 4 meses de reclusão.

O regime a princípio seria o inicial fechado, face reincidência específica, maus antecedentes, porém, face tempo de prisão cautelar que deve ser valorada nesta fase, fixo o regime inicial ABERTO.

Incompossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque o réu é reincidente específico.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 7 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno AURÉLIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA por violação ao artigo 155, §4º, incisos I e II c.c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial ABERTO e à pena pecuniária de 7 (sete) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Considerando regime final da pena aplicada, o réu poderá apelar em liberdade, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA COM URGÊNCIA.

Oportunamente, oficie-se o TRE e archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA